

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004047-83.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: SAMUEL AMARAL SILVA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PLEITO DE EMISSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS MENSAS CONTRATUAIS NO VALOR DE R\$ 429,47. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5004047-83.2025.4.02.5101

510015716617 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004047-83.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: SAMUEL AMARAL SILVA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **SAMUEL AMARAL SILVA**, em face da decisão proferida nos autos originários (nº **5107718-59.2024.4.02.5101**) que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual pleiteia o reconhecimento da extensão de renegociação de dívida referente ao contrato de financiamento estudantil.

O FNDE (Evento 10) e a CEF (Evento 15) apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de recurso de medida cautelar em desfavor da decisão proferida no processo 5107718-59.2024.4.02.5101/RJ, evento 4, DOC1 com pedido de antecipação de tutela recursal, verbis:

" Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível movido por SAMUEL AMARAL SILVA em face de UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, em que objetiva, em sede de tutela de urgência, que seja imediatamente concedida a suspensão da cobrança das parcelas mensais contratuais no valor de R\$ 429,47.

Relata a parte Autora que obteve seu contrato de adesão ao FIES em 16/05/2012, para o financiamento do curso de Engenharia Civil e Ambiental, o qual já concluiu. Acrescenta que a fase de amortização iniciou-se em 05/07/2017, e desde essa fase, a parte Autora encontra-se adimplente com suas parcelas, de modo que honrou com sua devida obrigação.

No entanto, argumenta que por mais que a parte autora possua vínculo empregatício, se torna claro que para arcar com o compromisso firmado é necessário que comprometa parte considerável de sua renda, restando o mínimo para que mantenha a sua dignidade.

Ressalta que para os inadimplentes, a Lei nº 14.375/2022 elenca possibilidades de melhores condições de renegociação da dívida firmada, visto que a porcentagem de renegociação poderá chegar até mesmo em 99% do saldo total da dívida, enquanto que aos adimplentes está previsto apenas o valor irrisório de 12% mediante pagamento integral do total do saldo devedor, o que não se mostra viável.

Requer assim, em apertada síntese, a aplicação analógica do desconto de 99% aos adimplentes, conforme concedido aos inadimplentes pela Lei 14.375/2022 e pela Lei 10.260/2001, visando a mitigação de danos à economia e minimização dos impactos financeiros sobre as rendas das famílias envolvidas.

Para o deferimento da tutela jurisdicional de urgência, impõe-se a presença conjunta da demonstração, de plano, da plausibilidade jurídica da tese deduzida na inicial e, de igual forma, do perigo decorrente da demora no processamento, com vistas a ser evitado eventual dano de difícil ou impossível reparação (art. 300, caput, do CPC).

No caso, não verifico elementos suficientes para demonstrar, neste momento processual, a irregularidade da conduta administrativa mencionada, cuja cobrança de parcelas relativas ao financiamento concedido pelo autor a título do FIES se dá com base no contrato avençado entre as partes, sem notícia de qualquer vício de consentimento, e em consonância com a legislação regente.

Deve prevalecer a presunção de legalidade e legitimidade inerente aos atos administrativos, sendo preciso a oportunização do contraditório, de forma que resta afastada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência. No mais, reservo-me para apreciar a questão de mérito na sentença.

Ante o exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.**

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, do CPC), devendo, considerando o disposto no §2º e caput do art. 3º, da Lei nº 10.259/2001, juntar Termo de Renúncia aos valores excedentes a 60 (sessenta) salário mínimos.

Em caso de não cumprimento, venham-me conclusos.

Tudo cumprido, cite-se a parte ré para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Na mesma oportunidade, intime-se a parte ré para, em igual prazo, se manifestar sobre a possibilidade de conciliação, para especificar as provas que pretende produzir, justificadamente, bem como para trazer aos autos qualquer documento que tenha em seu poder que possa ser útil ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.259/2001.

Decorrido o prazo de resposta, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias úteis, indicarem, de modo específico e fundamentado, as provas adicionais que pretende produzir, com indicação de cada fato que pretende demonstrar com cada prova ou diligência probatória postulada. Nessa oportunidade, a parte autora poderá se manifestar sobre a contestação e/ou documentos juntados pela parte ré, em sua peça de defesa.

Fiquem as partes cientes, desde já, que a produção de prova documental por intermédio do juízo depende da demonstração de interesse de agir, consubstanciada na impossibilidade de obtenção do documento por outros meios."

É o breve relatório.

Sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

No caso, a parte autora não comprovou ambos os requisitos.

A documentação acostada aos autos não demonstra que houve qualquer ilegalidade na contratação do FIEs 11.0116.185.0005177-78 (evento 1, COMP6) pela parte autora e tampouco demonstra a abusividade da cobrança das parcelas mensais.

Some-se a isso o fato da questão da suspensão dos efeitos da Lei 14.375/2022 e da aplicação analógica dos descontos da dívida do fies aos adimplentes, nos termos da MP nº 1.090/2021 e na Lei nº 14.375, de 21 de junho de 2022 necessitar de maior instrução processual, uma vez que os princípios do contraditório e da ampla defesa encontram-se entre as garantias fundamentais previstas na Constituição da República.

Assim, em uma cognição sumária, pode-se concluir que está ausente a probabilidade do direito pleiteado.

Por essas razões, indefiro o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo.

Intimem-se."

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo.

5004047-83.2025.4.02.5101

510015716616 .V6